主題精選：課稅基礎 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地增值稅與契稅之比較
發布日期: 2022-12-01
內文
• (一) 租稅性質不同：
土地增值稅屬於所得稅性質，契稅屬於交易稅性質。前者針對獲利金額課稅，後者針對交易價
格課稅。
• (二) 課徵時機不同：
1. 土地增值稅之課徵時機為一切移轉行為，契稅之課徵時機僅限於買賣、贈與、占有、交換
及分割等六種移轉行為。前者範圍較廣，後者範圍較狹。
2. 土地設定典權，課徵土地增值稅；建物設定典權，課徵契稅。前者為預繳性質，即出典人
回贖時，原繳之土地增值稅無息退還；後者為實質繳納，並非預繳性質，即出典人回贖
時，原繳之契稅不退還。
• (三) 課徵對象不同：
土地增值稅之課徵對象為土地，契稅之課徵對象為建物。但尚未開徵土地增值稅之土地，仍應
課徵契稅。
• (四) 納稅義務人不同：
以買賣為例，土地增值稅之納稅義務人為賣方，契稅之納稅義務人為買方。
• (五) 課稅基礎不同：
土地增值稅之課稅基礎為土地漲價總數額，即以本次移轉現值與原地價（即原規定地價或前次
移轉現值）之差額作為獲利金額（即土地資本利得）。契稅之課稅基礎為房屋現值，以房屋現
值作為交易價格。
• (六) 稅率結構不同：

土地增值稅為累進稅，稅率結構20%、30%、40%
三個級距。契稅為比例稅，分別就課稅時機課徵不
同稅率，稅率有2%、4%、6%三種。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下